

EN LO PRINCIPAL: Formula discrepancia respecto al rechazo de Solicitud de Autorización de Conexión (NUP 4169); **PRIMER OTROSÍ:** Acredita personería; **SEGUNDO OTROSÍ:** Acompaña documentos; **TERCER OTROSÍ:** Señala domicilio y correos electrónicos para efecto de las notificaciones; **CUARTO OTROSÍ:** Designa representantes en este procedimiento.

HONORABLE PANEL DE EXPERTOS

Paola Hartung Martínez, ingeniero civil electricista, cédula nacional de identidad número 13.021.426-6, en representación convencional de AES Chile Inversiones Renovables SpA (en adelante “AES” o “Discrepante”), sociedad constituida en Chile, Rol Único Tributario N°76.786.355-1, ambos domiciliados en Los Conquistadores 1730, piso 10, comuna de Providencia, Región Metropolitana, a este H. Panel de Expertos respetuosamente digo:

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 79° y 208° de Decreto con Fuerza de Ley N°4/20.018, de 2007, del Ministerio de Economía, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica (en adelante, “LGSE”), lo indicado en el artículo 27, inciso segundo, y en la letra e) del artículo 28, ambos del Decreto Supremo N°44 de 2017, que Aprueba Reglamento del Panel de Expertos (en adelante, el “DS 44”), y en el Decreto Supremo N°52, de 2017, del Ministerio de Energía, que aprueba el Reglamento del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional (“Reglamento del Coordinador”), vengo en presentar ante este H. Panel de Expertos, dentro de plazo, la discrepancia en contra del rechazo por parte del Coordinador Eléctrico Nacional (en adelante, “CEN” o “Coordinador”) **de la Solicitud de Autorización de Conexión (en adelante “SAC”) del Proyecto Solar Oriente**, emitido mediante carta DE 04268-25, de fecha 15 de julio de 2025 (“Carta de Rechazo”). El citado organismo tiene domicilio en Av. Parque Isidora Sur 1061, Comuna de Pudahuel, Santiago.

El presente escrito se estructura de la siguiente forma:

TABLA DE CONTENIDO

I. ADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE DISCREPANCIA2

1. LA MATERIA SOMETIDA A DISCREPANCIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMPETENCIA DEL H. PANEL DE EXPERTOS.....2

2. DEL PLAZO PARA INTERPONER LA DISCREPANCIA.....4

3. DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OTROS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA DISCREPANCIA.....4

II. DISCREPANCIA.....5

1. ANTECEDENTES.....5

2. SOBRE EL RÉGIMEN DE ACCESO ABIERTO.6

2.1 MARCO GENERAL.....6

2.2 SOBRE EL ACCESO ABIERTO A INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO.....7

2.3 PROCEDIMIENTO INTERNO DEL CEN – CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE ACCESO ABIERTO.9

3. DEL PROYECTO DE AES.10

3.1 MODIFICACIÓN DEL PROYECTO.....10

3.2 PUNTO DE CONEXIÓN DEL PROYECTO AL SEN.....12

4. MODIFICACIÓN DE PROYECTOS POR SUS TITULARES.14

5. DE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA MOTIVACIÓN DE UN ACTO.21

I. ADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE DISCREPANCIA

1. La materia sometida a discrepancia se encuentra dentro de la competencia del H. Panel de Expertos.

La discrepancia presentada por AES en este escrito cumple con todos los requisitos exigidos tanto por la LGSE, como por la normativa sectorial, para ser admitida a tramitación, por lo cual se solicita al H. Panel declararla admisible al tenor de lo dispuesto en los artículos 79° y 208° de la LGSE, en relación con los artículos 27, 28, 31 y 32, todos del DS 44.

En conformidad a lo señalado en el inciso quinto del artículo 79° de la LGSE, se establece que:

“[E]n todo caso, el propietario, arrendatario, usufructuario, o quienes exploten a cualquier título, según corresponda, las instalaciones de transmisión sometidas a acceso abierto y el solicitante deberán participar en el proceso de conexión, formulando las observaciones y sugerencias que estime pertinentes para procurar la operación segura del sistema. En la respectiva autorización de

conexión, el Coordinador deberá pronunciarse aceptando o rechazando fundadamente las observaciones planteadas. Dentro de los diez días siguientes a la comunicación de la autorización de conexión, podrán presentar una discrepancia ante el Panel, el que emitirá su dictamen en un plazo máximo de treinta días corridos contados desde la respectiva audiencia a que hace referencia el artículo 211”.

Por otra parte, el artículo 208° de la LGSE, señala:

“[S]erán sometidas al dictamen del Panel de Expertos las discrepancias que se produzcan en relación con las materias que se señalen expresamente en la presente ley y en otras leyes en materia energética.

Asimismo, serán sometidas a dicho dictamen, las discrepancias que se susciten entre el Coordinador y las empresas sujetas a su coordinación en relación con los procedimientos internos, instrucciones y cualquier otro acto de coordinación de la operación del sistema y del mercado eléctrico que emane del Coordinador, en cumplimiento de sus funciones”.

Asimismo, el inciso segundo del artículo 27 del DS 44¹ y el artículo 60 del Reglamento del Coordinador² contienen disposiciones del mismo tenor.

En virtud de las normas antes citadas, es posible señalar que la materia comprendida en la presente discrepancia corresponde al rechazo de la SAC presentada por AES respecto de un proyecto Solar Oriente, como se explicará más adelante, por lo que dicha situación se enmarca en la competencia del H. Panel, ya que se trata un acto de coordinación del mercado eléctrico del Coordinador en el cumplimiento de sus funciones, como lo es la autorización de conexión a las instalaciones de transmisión sometidas a acceso abierto.

En particular, la discrepancia trata sobre la incorrecta aplicación del artículo 15° del “Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión” (el “Reglamento de Transmisión”) por parte del CEN, en relación con las disposiciones contenidas en el Procedimiento Interno: Criterios para la Aplicación del Régimen de Acceso

¹ Artículo 27 del Reglamento del Panel de Expertos: “Serán sometidas al del Panel de Expertos las discrepancias que se produzcan en relación con las materias que se señalan expresamente en la Ley General de Servicios Eléctricos y en otras leyes en materia energética, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 208° de la Ley General de Servicios Eléctricos y en los artículos 28, 29 y 30 del presente reglamento.

Asimismo, podrán ser sometidas al dictamen del Panel, las discrepancias que se susciten entre el Coordinador y las empresas sujetas a su coordinación en relación a los procedimientos internos, instrucciones y cualquier otro acto de coordinación de la operación del sistema y del mercado eléctrico que emane del Coordinador, en cumplimiento de sus funciones. (...)”.

² Artículo 60 del Reglamento del Coordinador: “Serán sometidas al dictamen del Panel, las discrepancias que se susciten entre el Coordinador y los Coordinados en relación a los procedimientos internos, instrucciones y cualquier otro acto de coordinación de la operación del sistema y del mercado eléctrico que emane del Coordinador, en cumplimiento de sus funciones (...)”.

Abierto, (el “Procedimiento Interno”), del Coordinador, en particular en el artículo 5.2.2 (Antecedentes Requeridos para la Presentación de Solicitudes).

2. Del plazo para interponer la discrepancia.

Los incisos primero y segundo del artículo 31 del DS 44 señalan cuál es la regla general del plazo para presentar una discrepancia y desde cuándo comienza a contar el plazo para ello, que:

*“[L]as discrepancias y conflictos deberán presentarse al Panel de Expertos **dentro del plazo de quince días** contado desde que se verifica el hecho o acuerdo al que se refieran (...)” (énfasis agregado).*

Tratándose de las discrepancias que se susciten entre el Coordinador y las empresas sujetas a su coordinación en relación a los procedimientos internos, instrucciones y cualquier otro acto de coordinación de la operación del sistema y del mercado eléctrico que emane del Coordinador, en cumplimiento de sus funciones, el plazo de quince días para su presentación se contará desde la comunicación del procedimiento interno, de la instrucción o del acto de coordinación de que se trate. En este caso, el Coordinado que presente la respectiva discrepancia deberá enviar al Director Ejecutivo del Coordinador una copia de la misma el día de su presentación, quien deberá informar al resto de los Coordinados esta circunstancia para efectos de que puedan exponer sus posiciones al Panel”.

En virtud de lo anterior, para el caso concreto que origina la presente discrepancia, esto es, la Carta de Rechazo que fuera notificada a mi representada con fecha 15 de julio de 2025, el plazo para discrepar se encuentra vigente al momento de presentar esta controversia, considerando los 15 días establecidos en el artículo 31 del DS 44, por lo que podemos concluir que ésta se presenta dentro del plazo legal, cumpliendo las exigencias de ambos preceptos e igualmente con lo dispuesto en el literal b) del artículo 32 del Reglamento del Panel de Expertos.

3. Del cumplimiento de los otros requisitos de Admisibilidad de la Discrepancia.

Asimismo, la presente discrepancia cumple con los requisitos generales establecidos en el artículo 32 del DS 44, por cuanto:

- a) Como ya se estableció, es presentada dentro del plazo legal contado desde la comunicación de la carta DE 04268-25, lo que ocurrió el día 15 de julio de 2025.
- b) Se presenta por escrito, exponiéndose claramente los puntos o materias que la sustentan, de acuerdo con el procedimiento legal respectivo.
- c) Se acompañan los antecedentes pertinentes y que motiva la discrepancia.
- d) Se precisan los puntos concretos sobre los que existe discrepancia.

- e) Se indica la individualización de la Discrepante, y un domicilio y diferentes casillas de correo electrónico para efectos de las comunicaciones del procedimiento.
- f) Se acompaña una copia del instrumento en que consta la personería de quien suscribe la discrepancia.
- g) Se señala el domicilio de la entidad contra la cual se interpone la discrepancia, esto es, el Coordinador Eléctrico Nacional.

De esta forma, habiendo sido presentada dentro del plazo legal y según lo señalado en la LGSE, en relación con el DS 44, AES solicita al H. Panel de Expertos, y sin perjuicio de lo que más adelante se desarrolla y analiza detenidamente, que se sirva tener por interpuesta la presente discrepancia en contra del rechazo de la SAC NUP 4169, declarando que el Coordinador debe:

1. Dejar sin efecto el rechazo de la SAC, contenida en la carta DE 04268-15, ya citada.
2. Continuar con la tramitación de la SAC conforme a la normativa vigente, y así se efectúe su análisis correspondiente acorde al procedimiento establecido al efecto.

En definitiva, que acoja en su dictamen las peticiones contenidas en la presente discrepancia que AES formula, cuyos fundamentos se exponen a continuación.

II. DISCREPANCIA

1. Antecedentes

Con fecha 09 de junio de 2023, Aes Chile Inversiones Renovables SpA presentó una SAC para la conexión del proyecto Solar Oriente, al cual se le asignó el NUP 4169 -que corresponde al proyecto objeto de la presente discrepancia y del que más adelante se analiza con mayor detalle-, proceso que debió suspenderse a la espera de contar con los antecedentes de ingeniería de la obra de expansión que permitirá su conexión, esta última que fue objeto de un proceso radicado en el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que no impidió la emisión del correspondiente Decreto de Adjudicación de la obra. Lo anterior generó que, al momento de presentar esta controversia, no le fuera asignado el NUP pertinente, el que no se otorgó hasta la fecha el Informe de Autorización de Conexión Preliminar, lo que, como más adelante se explica, cobra especial relevancia.

Por otro lado, con fecha 05 de octubre de 2023, AES formuló una Solicitud de Uso de Capacidad Técnica Disponible (en adelante, "SUCTD") pero esta vez para un proyecto con conexión en la línea 220 kV Lagunas – Puquios que consiste en una Central Renovable (solar fotovoltaica) con Capacidad de Almacenamiento, denominada Solar Oriente, correspondiente a la solicitud NUP 4453, que no es objeto de la presente discrepancia.

En cuanto a la solicitud NUP 4453, esta concluyó ya el proceso de acceso abierto habiéndose emitido el Informe de Uso de Capacidad Técnica Definitivo por parte del Coordinador. Este proyecto se conectará al SEN en la línea 220 kV Lagunas - Puquios de

propiedad de la empresa Transelec S.A., es decir, tiene un Punto de Conexión al Sistema Interconectado distinto al del Proyecto NUP 4169 previamente indicado,. La conexión del proyecto se realizará mediante el seccionamiento de la línea de transmisión 220 kV Lagunas – Puquios, específicamente en los circuitos 1x220 kV Lagunas – Puquios y 1x220 kV Lagunas - Challacollo.

2. Sobre el régimen de acceso abierto.

2.1 Marco general

Al respecto, es dable señalar que las instalaciones que conforman los sistemas de transmisión, esto es, aquellas líneas y subestaciones que forman parte del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), no destinadas al servicio de distribución, están sometidas a un régimen de acceso abierto.

Dicho régimen, contenido en los artículos 79° y siguientes de la LGSE, establece la obligación de los titulares de las instalaciones de los sistemas de transmisión de permitir que éstas sean utilizadas por terceros interesados en ejercer el derecho a conectarse y transportar energía eléctrica, bajo condiciones técnicas y económicas no discriminatorias, permitiéndoles acceso material a cualquiera de las instalaciones para concretar la conexión y el transporte de energía eléctrica.

En lo que respecta al acceso abierto a las instalaciones de transmisión, el artículo 72°-1 de la LGSE, dispone lo siguiente:

“Principios de la Coordinación de la Operación. La operación de las instalaciones eléctricas que operen interconectadas entre sí, deberá coordinarse con el fin de:

1.- Preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico;

2.- Garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del sistema eléctrico, y

3.- Garantizar el acceso abierto a todos los sistemas de transmisión, en conformidad a esta ley. Esta coordinación deberá efectuarse a través del Coordinador, de acuerdo a las normas técnicas que determinen la Comisión, la presente ley y la reglamentación pertinente”.

De esta manera, el acceso abierto a los sistemas de transmisión se erige como uno de los principios fundamentales de la coordinación y operación del SEN, estableciéndose como un principio rector de la coordinación que lleva a cabo el Coordinador, de carácter obligatorio, tanto para los Coordinados como para el propio Coordinador.

De acuerdo con dicho principio, los artículos 79° y 80° de la LGSE establecen la obligación para todo propietario, arrendatario, usufructuario o quien explote, a cualquier título, instalaciones de transmisión, de permitir la conexión a sus instalaciones a quien lo solicite, sin discriminaciones de ninguna especie u origen, prohibiendo expresamente la posibilidad de negar el acceso, en el caso de las instalaciones de servicio público, por motivos de capacidad técnica.

Como contrapartida de esta obligación, los interesados en interconectarse al SEN tienen, por consiguiente, el derecho a conectarse y transportar energía eléctrica en las instalaciones de transmisión del SEN, bajo condiciones técnicas y económicas no discriminatorias, mediante los procedimientos de acceso abierto previstos en las normas pertinentes, según el tipo de instalación de transmisión de que se trate, ya sea de servicio público o dedicada.

Adicionalmente a las normas antes citadas, se encuentra el Decreto Supremo N° 37, Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión (en adelante, “DS 37”) que regula en detalle, entre otras materias, la aplicación del régimen de acceso abierto a las instalaciones de transmisión.

Así, según la normativa aplicable, específicamente mediante el DS 37, se distinguen dos alternativas de autorización de conexión, de acuerdo con el tipo de instalación a la cual desee conectarse el interesado:

- a. Solicitud de Autorización de Conexión (SAC): Esta solicitud se aplica a los proyectos cuyo punto de conexión corresponda a una subestación perteneciente a los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal, de Interconexión Internacional de servicio público o para instalaciones de transmisión para Polos de Desarrollo, y sus etapas de tramitación están definidas en el Párrafo II del Capítulo 2 del Título II del DS 37.
- b. Solicitud de Uso de Capacidad Técnica Disponible (SUCTD): Esta solicitud se aplica a proyectos de terceros cuyo punto de conexión corresponda a una subestación o línea del sistema de transmisión dedicado, y sus etapas de tramitación están definidas en el Párrafo II del Capítulo 3 del Título II del DS 37.

2.2 Sobre el acceso abierto a instalaciones de transmisión de servicio público.

El referido artículo 79° de la LGSE, en sus incisos primero, cuarto y quinto establece las reglas base para materializar el principio de acceso abierto con respecto a instalaciones de servicio público, lo siguiente:

“[L]as instalaciones de los sistemas de transmisión del sistema eléctrico están sometidas a un régimen de acceso abierto, pudiendo ser utilizadas por terceros bajo condiciones técnicas y económicas no discriminatorias entre

todos los usuarios, a través del pago de la remuneración del sistema de transmisión que corresponda de acuerdo con las normas de este Título.

(...)

El Coordinador aprobará la conexión a los sistemas de transmisión en aquellas subestaciones existentes, o en las definidas en la planificación de la transmisión a que hace referencia el artículo 87°, o aquellas que la Comisión apruebe en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 102° y previa verificación que la solución de conexión propuesta permita cumplir con los criterios de operación óptima y acceso abierto del sistema respectivo.

En todo caso, el propietario, arrendatario, usufructuario, o quienes exploten a cualquier título, según corresponda, las instalaciones de transmisión sometidas a acceso abierto y el solicitante deberán participar en el proceso de conexión, formulando las observaciones y sugerencias que estime pertinentes para procurar la operación segura del sistema. En la respectiva autorización de conexión, el Coordinador deberá pronunciarse aceptando o rechazando fundadamente las observaciones planteadas. Dentro de los diez días siguientes a la comunicación de la autorización de conexión, podrán presentar una discrepancia ante el Panel, el que emitirá su dictamen en un plazo máximo de treinta días corridos contados desde la respectiva audiencia a que hace referencia el artículo 211”.

Como se advierte, la referida norma supone la presentación de una solicitud al Coordinador por parte del interesado en conectarse a instalaciones de servicio público y define el rol que le compete a dicha institución con respecto a dicha solicitud, refiriéndose, también, a la autorización de conexión como el acto del Coordinador que pone término a la tramitación de la respectiva solicitud.

Estos son los únicos aspectos procedimentales regulados a nivel legal con respecto al acceso abierto a instalaciones de transmisión de servicio público. Las demás reglas de procedimiento referidas a la tramitación de estas solicitudes han sido establecidas en el DS 37 ya mencionado, el que establece regímenes distintos para la tramitación de solicitudes de acceso abierto a instalaciones de servicio público y a instalaciones dedicadas.

A este respecto, según adelantamos, el DS 37 establece dos tipos de solicitudes de acceso abierto, disponiendo, en lo que importa a la presente Discrepancia, en su artículo 15, que los interesados en hacer uso de instalaciones de servicio público de transmisión deben presentar una SAC.

El procedimiento por el cual debe tramitarse una SAC está establecido en el Capítulo 2 del Título II del mencionado Reglamento, titulado, precisamente, “Acceso Abierto en las

Instalaciones de Transmisión de Servicio Público”, y tiene por objeto obtener por parte del Coordinador, la aprobación de la solución de conexión propuesta por el solicitante, la que dará derecho a éste a acceder a las instalaciones de transmisión de servicio público correspondientes al punto de conexión solicitado, debiendo los propietarios, arrendatarios, usufructuarios, o quienes exploten a cualquier título, dichas instalaciones, permitir el acceso, la realización de trabajos, la conexión de las nuevas instalaciones y posibilitar las adecuaciones, modificaciones y refuerzos que sean necesarios en sus instalaciones para esa conexión.

En particular, el inciso primero del artículo 15 del Reglamento de la Transmisión dispone que quien desee hacer uso de instalaciones del servicio público de transmisión, deberá presentar ante el Coordinador una SAC:

“Cualquier interesado en hacer uso de instalaciones de servicio público de transmisión deberá presentar ante el Coordinador una solicitud de conexión, denominada “Solicitud de Autorización de Conexión”, en la forma y de acuerdo al formato que al efecto establezca el Coordinador. El Coordinador deberá publicar en su página web cada Solicitud de Autorización de Conexión recibida, abriendo un expediente para dicha solicitud que deberá estar permanentemente actualizada con toda la información del procedimiento respectivo, incluyendo la Autorización de Conexión definitiva, en caso de corresponder. Todo interesado en un proceso de conexión podrá solicitar al Coordinador ser incluido en las comunicaciones y audiencias a que se refiere el presente Párrafo” (énfasis añadido).

De conformidad al artículo 12 del DS 37, el Coordinador “... establecerá la prelación de las solicitudes según el orden de recepción, debiendo registrar la hora de presentación de las mismas en tiempo y forma (...)”. Este procedimiento es esencial para garantizar el acceso abierto a instalaciones de transmisión para ser utilizadas por terceros bajo condiciones técnicas y económicas no discriminatorias entre todos los usuarios.

2.3 Procedimiento Interno del CEN – Criterios para la aplicación del Régimen de Acceso Abierto.

En lo que se refiere a las modificaciones de los antecedentes técnicos de una Solicitud, el Procedimiento Interno establece en la Sección 5.4, literal b), que:

“b) Modificaciones de los antecedentes técnicos de la solicitud

*Cualquier modificación de los antecedentes técnicos de la solicitud en tramitación **por causa o decisión del solicitante y que no afecte el punto de conexión deberá ser comunicada vía correspondencia al Coordinador, previo a la emisión del Informe de Autorización de Conexión Preliminar***

al que refiere el artículo 21° del Reglamento para el caso de las SAC y previo a la emisión del Informe de Uso de Capacidad Técnica Disponible Preliminar al cual refiere el artículo 55° del Reglamento, cuando se trate de una SUCTD. En caso de modificación de los antecedentes técnicos, el plazo de revisión por parte del Coordinador se reiniciará una vez recibidos dichos antecedentes y notificados sin observaciones por parte del Coordinador. Cabe señalar que, para estos casos, el Coordinador solicitará la actualización de los antecedentes que considere necesarios, pudiendo incluir las garantías exigidas por la normativa vigente.

Por el contrario, en los siguientes casos la modificación no podrá ser tramitada, por lo que el solicitante deberá desistir de la solicitud en tramitación, y presentar una nueva solicitud:

- Cuando la modificación presentada implique un cambio en el punto de conexión.
- Cuando en una SUCTD, corresponda a un cambio de potencia solicitada. Esto último con excepción del caso descrito en el literal d) de la sección 5.3.2 del presente Procedimiento.
- Cuando la modificación sea presentada con posterioridad a los informes señalados.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el Coordinador podrá solicitar, justificadamente, modificaciones técnicas a la solución de conexión en virtud de procurar el crecimiento armónico, el desarrollo de futuras obras de expansión y el acceso abierto a las instalaciones, conforme lo establece el literal f) del artículo 3-3 de la NTSyCS” (énfasis agregado).

3. Del proyecto de AES.

3.1 Modificación del Proyecto

Como previamente se indicó, respecto del proyecto a desarrollar por AES y que ha sido rechazado, es dable indicar que originalmente³ este consideraba instalaciones de generación y un BESS en el punto de conexión S/E Nueva Lagunas, con una potencia de inyección total de 500 MW.

Posteriormente, AES a través de la presentación de fecha 19 de julio de 2024 -la cual fue ingresada al Coordinador de forma previa a la emisión del Informe de Autorización de Conexión Preliminar-, informó a dicha institución de unos cambios que nuestra representada consideró necesario efectuar para un mejor desarrollo y lograr una mayor eficiencia del proyecto en comento, correspondiendo algunos de ellos a un cambio

³ Según se informó al Coordinador mediante solicitud de Acceso Abierto enviado por correo electrónico con fecha 09 de junio de 2023, que se acompaña en el Segundo Otrosí, a la cual se le designó como “Carta OP01061-23” de esa misma fecha.

meramente formal y otros de carácter técnico. En ese sentido, se comunicó la modificación del nombre, pasando a ser denominado como “BESS Boreal” -para así no haya confusión en su denominación con Solar Oriente, correspondiente al NUP 4453, al que nos referimos en el acápite 1 de este Capítulo-, y en cuanto a los aspectos técnicos, se señaló del cambio de tecnología a utilizar en aquél, ya que según lo declaró mi representada, el proyecto pasa de ser Solar más BESS a “solo BESS”, **manteniendo otras características sin modificación ni cambio alguno**, tales como fecha de entrada en operación, **potencia solicitada, solución o punto de conexión al SEN**, entre otras, las cuales, como recientemente se señaló, no fueron objeto de adecuación o cambio debido a que no era necesario considerando a que el ajuste presentada al Coordinador era únicamente respecto de la tecnología empleada.

En ese sentido, el proyecto BESS Boreal (el “proyecto”) se ubicará en la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá, aproximadamente a 28 km de la posible ubicación de la S/E Nueva Lagunas, y se pretende instalar 500 MW de potencia instalada en sistema de baterías, cuya duración será de 4 horas totalizando hasta 2.000 MWh de capacidad de almacenamiento, a ser instalado en una superficie de 12 ha y se conectará al SEN, a través de un Transformador de 33 kV a 220 kV ubicado dentro del terreno de emplazamiento del proyecto para conexión a S/E Nueva Lagunas 220 kV.

La ubicación referencial del proyecto se observa en la siguiente imagen:



Fuente: Imagen obtenida del Informe Descriptivo BESS Boreal, de elaboración de AES.

El sistema de almacenamiento considerará una integración en base a tecnología de baterías. Para esta integración las baterías a considerar serán de ion-litio tipo LFP. Estas baterías se dispondrán dentro de containers modulares con sistemas auxiliares de control

y detección de incendio. Los containers de baterías se agruparán a su vez en módulos de potencia asociados a un sistema de conversión de energía (inversores).

Asimismo, contempla la construcción de un tramo subterráneo de 100 metros que llega una estación de un banco de transformadores de 220/33 kV en los terrenos del proyecto, que permitirá el flujo de energía con una generación de 500 MW aproximadamente. El diseño contempla el cumplimiento de todos los requisitos técnicos de la normativa vigente.

El proyecto ha programado su entrada en operación hacia inicios del 2029, cumpliendo con todos los requisitos de conexión establecidos en la normativa aplicable.

3.2 Punto de conexión del proyecto al SEN

Como previamente se señaló, el proyecto se conectará a la futura subestación Nueva Lagunas, a través de un paño de 220 kV, la cual se encontrará en las cercanías de la actual S/E Lagunas y nace mediante el seccionamiento de la línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas.

Al respecto, y si bien anteriormente se indicó, es menester recalcar que el Punto de Conexión informado mediante presentación de fecha 14 de julio de 2024, corresponde al mismo señalado en el Informe Descriptivo presentada el día 09 de junio de 2023, lo que tiene especial importancia al analizar el alcance de lo que la normativa establece respecto de eventuales modificaciones a los proyectos que se conectarán a las instalaciones de servicio público.

Así, se puede observar de las siguientes imágenes, las cuales corresponden a lo indicado en el Informe Descriptivo originalmente presentado, de junio 2023, y a lo señalado en el Informe Descriptivo de julio de 2024, respectivamente, lo que se ha venido adelantando en diversas partes de la presente controversia, y es que dicho Punto de Conexión no varió entre una presentación y otra.

6. Punto de conexión del proyecto al SEN

El proyecto Solar Oriente se conectará a la futura subestación Nueva Lagunas, a través de un paño de 220 kV. La subestación Nueva Lagunas se encontrará en las cercanías de la actual S/E Lagunas y nace mediante el seccionamiento de la línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas. Además, el proyecto considera la instalación de un banco de autotransformadores de 500/220 kV y la construcción de una nueva línea de doble circuito en 500 kV a la Subestación Kimal.

Informe Descriptivo
Proyecto Solar Oriente

Fuente: Informe Descriptivo proyecto Solar Oriente, de elaboración de AES.

Informe Descriptivo
Proyecto BESS Boreal

5. Altura sobre el nivel del mar

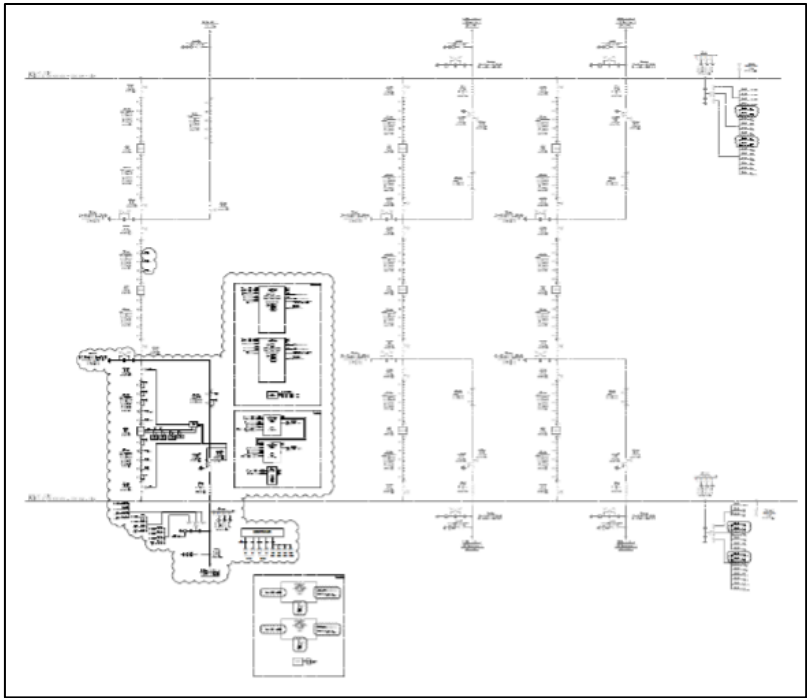
Los terrenos donde se ubicará el proyecto BESS Boreal, tienen una altura promedio de 1000 metros sobre el nivel del mar.

6. Punto de conexión del proyecto al SEN

El proyecto BESS Boreal se conectará a la futura subestación Nueva Lagunas, a través de un paño de 220 kV. La subestación Nueva Lagunas se encontrará en las cercanías de la actual S/E Lagunas y nace mediante el seccionamiento de la línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas. Además, el proyecto considera la instalación de un banco de autotransformadores de 500/220 kV y la construcción de una nueva línea de doble circuito en 500 kV a la Subestación Kimal.

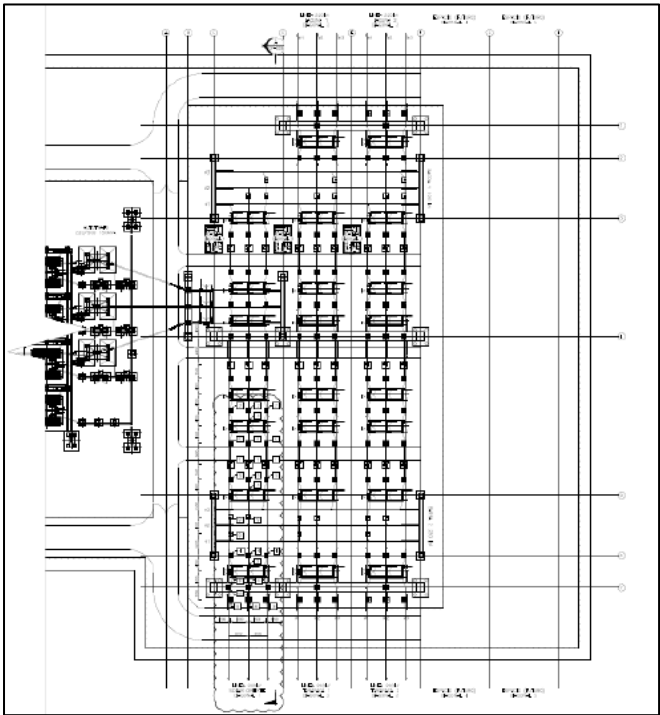
Fuente: Informe Descriptivo proyecto BESS Boreal, de elaboración de AES.

En la siguiente imagen se muestra un extracto del diagrama unilineal de subestación Nueva Lagunas 220 kV, donde se ubicarían el paño de conexión del proyecto BESS Boreal, esto sin perjuicio de que la ubicación definitiva del paño podría ser modificada a solicitud del CEN, una vez que el proyecto subestación Nueva Lagunas cuente con su ingeniería y sus respectivos hitos aprobados.



Fuente: Imagen obtenida del Informe Descriptivo BESS Boreal, de elaboración de AES.

A continuación, se presentan las disposiciones de planta de las instalaciones en Subestación Nueva Lagunas 220 kV, en coherencia con lo indicado en el punto anterior.



Fuente: Imagen obtenida del Informe Descriptivo BESS Boreal, de elaboración de AES.

4. Modificación de Proyectos por sus Titulares.

Tanto las SAC como las SUCTD deben presentar para su admisibilidad y posterior tramitación por parte del Coordinador, los siguientes antecedentes generales, contenidos en el artículo 15 del DS 37:

- a. Identificación del solicitante, señalando su nombre o razón social, rol único tributario, domicilio y correo electrónico, de acuerdo con el formato que defina el Coordinador;

- b. Descripción del proyecto de conexión y sus principales características;
- c. Carta Gantt preliminar del proyecto de conexión;
- d. Antecedentes de ingeniería conceptual del proyecto, tales como, diagrama unilineal y plano de disposición física de equipos, que identifiquen las instalaciones proyectadas y existentes en el punto de conexión;
- e. Declaración jurada simple acerca de la entrega de información fehaciente que sustente la necesidad del interesado en hacer uso de instalaciones de transmisión y del no acaparamiento o uso especulativo del derecho a conexión; y
- f. Una garantía a beneficio del propietario, arrendatario, usufructuario o quien explote a cualquier título las instalaciones del sistema de transmisión que caucione los pagos a que hace referencia el inciso cuarto del artículo 79 de la LGSE y que deberá ser custodiada por el Coordinador.

Por su parte, las características técnicas mínimas del proyecto que deben especificarse se detallan en el artículo 16 del DS 37, de la siguiente manera:

- a. La identificación y ubicación geográfica de las nuevas instalaciones que se solicita interconectar y del punto de conexión;
- b. La descripción del punto de conexión propuesto señalando las características de diseño mínimas para efectuar la conexión;
- c. La descripción del equipamiento eléctrico del proyecto de conexión, así como de las instalaciones que a través de éste inyectarán y/o retirarán energía del Sistema Eléctrico;
- d. La fecha estimada para la obtención de la declaración en construcción ante la Comisión y la fecha estimada de interconexión del proyecto de conexión, así como de las instalaciones que a través de éste inyectarán y/o retirarán energía del Sistema Eléctrico; y
- e. Plano o diagrama georreferenciado de la acometida a la subestación que se desea conectar.

El Procedimiento Interno del Coordinador complementa estas definiciones generales, específicamente en su Anexo “Antecedentes mínimos de la Solución de Conexión”, el que detalla los antecedentes que deberán proporcionarse en este ámbito y que son los siguientes:

- Antecedente 1: Informe descriptivo de la solución de conexión
- Antecedente 2: planos de ingeniería conceptual de la solución de conexión.
- Antecedente 3: instalaciones que se modifican, adecúan o refuerzan.
- Antecedente 4: carta Gantt.

Como previamente se indicó, el proyecto de AES originalmente consideraba instalaciones de generación y un BESS en el mismo punto de conexión, con una potencia de inyección total de 500 MW, el cual mediante presentación de fecha 19 de julio de 2024,

se informó la modificación de determinados aspectos, en particular pasando ser BESS, manteniendo inalterados otros aspectos esenciales, en particular el punto de conexión al SEN, puesto que se mantuvo lo indicado al respecto, debido a que se estableció que se conectará a la futura subestación Nueva Lagunas, a través de un paño de 220 kV.

Lo anterior es clave para entender la razón por la cual mi representada presenta esta discrepancia, pues la Carta de Rechazo del Coordinador fundamenta dicha decisión sobre la justificación que *“el proyecto Solar Oriente ya cuenta con una autorización vigente para su conexión al sistema eléctrico, este Coordinador identifica que la presentación de la SAC (...) asociada al NUP 4169, corresponde al ingreso de un proyecto distinto al informado originalmente, configurando con ello un incumplimiento al Artículo 15° del DS 37”*.

Pues bien, al revisar el artículo 15 del DS 37, citado previamente, podemos observar que dicha norma contiene los elementos formales y técnicos necesarios que todo interesado en hacer uso de una instalación de servicio público debe cumplir al presentar una SAC. En ese sentido, al analizar la presentación de AES de fecha 19 de julio de 2024 -e igualmente la de 09 de junio de 2023-, es posible concluir que esta cumple cabalmente con dichos requisitos, no siendo, por ende, posible observar la falta o insuficiencia de alguno de ellos. A contrario sensu, en aquella oportunidad AES informó al Coordinador del ya mencionado cambio de ciertas circunstancias técnicas y de tecnología, y acompañó el formulario de SAC actualizado, además de las garantías y demás documentos.

En ese aspecto, considerando que lo que se informó trata sobre el cambio de determinados aspectos del proyecto, es dable señalar que ni la LGSE ni el DS 37 contienen normas que regulen el cambio de elementos del proyecto o solución de conexión cuya autorización se solicita en el marco de un proceso de acceso abierto, sólo el Decreto Supremo N°125, Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional (en adelante, “DS 125”) regula modificaciones a los proyectos una vez declarados en construcción.

Al respecto, el artículo 23 del DS 125 expresamente regula las eventuales modificaciones al cronograma presentado por el propietario a la Comisión Nacional de Energía. Por su parte, el artículo 24 del mismo reglamento dispone que la Comisión podrá revocar la declaración en construcción de una instalación cuando no se dé cumplimiento a los hitos o avances establecidos en el cronograma presentado sin causa justificada, o se realicen cambios significativos al proyecto que impliquen una nueva declaración en construcción.

Agrega que, para estos efectos, se entenderá por cambio significativo el aumento o disminución de la potencia instalada del proyecto, el cambio de tecnología de alguno de los equipos que serán parte de la instalación, la incorporación de un nuevo equipo o la eliminación de alguno respecto de lo declarado inicialmente, cambio en el trazado original de la línea de transmisión, entre otros, que puedan cambiar las características técnicas del

proyecto que impliquen un cambio en el mismo. La imposibilidad de cambio de estos aspectos, en particular de los que dicen relación con las características del proyecto se justifican en esta etapa pues el Coordinador ha dado su autorización considerando dichas características.

Los preceptos antes mencionados dan cuenta que una modificación a un proyecto, incluso una vez declarado en construcción, no está *per se* prohibida, por el contrario, pueden realizarse en tanto no sean relevantes en los términos descritos en la norma, e incluso en estos casos, la modificación podría no concluir necesariamente a la revocación de la declaración en construcción, pues corresponde a la Comisión definir si aplica o no la medida, dado que corresponde a una facultad, no a una obligación.

Por otra parte, respecto de las modificaciones que son posibles de realizar durante el proceso de acceso abierto, la materia es tratada en el Procedimiento Interno, específicamente en el punto 5.4 literal b) del mismo. Dicha sección señala que cualquier modificación de los antecedentes técnicos de la solicitud en tramitación “**por causa o decisión del solicitante**” y que “**no afecte la solución ni el punto de conexión**” deberá ser comunicada al Coordinador, en forma previa a la emisión del Informe de Autorización de Conexión Preliminar para el caso de las SAC y previo a la emisión del Informe de Uso de Capacidad Técnica Disponible Preliminar cuando se trate de una SUCTD.

En caso de que se produzca una modificación a los antecedentes de la solicitud, se suspenderán los plazos para la emisión de los respectivos Informes y ésta será evaluada por el Coordinador, pudiendo este organismo solicitar la actualización de los antecedentes que considere necesarios, incluir las garantías exigidas por la normativa vigente.

Por el contrario, señala el Procedimiento Interno que una modificación no podrá ser autorizada por el Coordinador en los siguientes casos:

- Cuando la modificación presentada implique un cambio del punto o solución de conexión.
- Cuando en una SUCTD, corresponda a un cambio de potencia solicitada.
- Cuando la modificación sea presentada con posterioridad a los informes señalados.

Como puede advertirse de los criterios contenidos en el Procedimiento Interno, hay un requisito de oportunidad que siempre debe cumplirse, y es que cualquier modificación, de la materia que sea, debe ser realizada antes de la emisión de los informes preliminares que correspondan dependiendo del tipo de procedimiento de que se trate. Con todo, ello no implica que no puedan realizarse modificaciones con posterioridad si ello es motivado por observaciones del propietario o del propio Coordinador.

Además del requisito de oportunidad, se deben cumplir requisitos de fondo que dicen relación con aquello que es objeto de modificación. En ese aspecto, no puede

modificarse el punto de conexión, tanto en las SAC como en las SUCTD, a lo que se agrega que para el sólo caso particular de las SUCTD tampoco puede modificarse la potencia a instalar.

De lo anterior, se desprende que el cambio del punto o solución de conexión siempre conllevará la necesidad de desistirse de una solicitud, en tanto que tratándose de la potencia solicitada esta podrá ser modificada en un proceso SAC, pero no en un proceso SUCTD, que es lo que precisamente ha ocurrido en este caso respecto del proyecto NUP 4169.

Cabe señalar en este punto, que el cambio de titular de un proceso abierto no se encuentra comprendido entre las modificaciones de que trata el literal del Procedimiento Interno que hemos analizado, pues ello puede realizarse en cualquier momento, incluso en etapas posteriores como antes de la declaración en construcción o incluso al iniciar el proceso de conexión. Este trámite se encuentra especificado en el Documento Preguntas Frecuentes Régimen de Acceso Abierto, del año 2022, del Coordinador⁴.

De lo anterior, se concluye desde ya que AES no cometió un acto erróneo o contrario a lo establecido en el Procedimiento Interno, ni tampoco atentatorio contra la normativa sectorial, puesto que, como se analizó, se señala expresamente que para el caso de las SAC existen dos límites para presentar modificaciones a un proyecto, esto es:

- 1) Que la modificación requerida no implique un cambio del punto o solución de conexión, y
- 2) Que ésta se presente con anterioridad a la emisión del Informe preliminar.

Pues bien, como se puede observar en el caso de la especie, a la fecha de presentación del cambio propuesto por AES, ninguna de dichas circunstancias ha ocurrido, ya que se declara expresamente que las modificaciones no dicen relación con alterar o cambiar el punto o solución de conexión ni la potencia solicitada y, tampoco, se ha emitido el Informe de Autorización de Conexión Preliminar.

Así entonces, dado que ninguna de las circunstancias aludidas se ha configurado, no es posible entonces entender la conclusión a la cual arribó el Coordinador mediante su Carta de Rechazo.

Asimismo, en relación con esto último, podemos indicar que tampoco existe un mayor desarrollo ni justificación que permita comprender aquello, pues no se indica cómo se infringió la normativa. Ello pone de manifiesto la falta de análisis del Coordinador respecto de lo solicitado por AES y, lo que es más grave, es que sin existir una mayor explicación técnica y normativa, decide poner término a una SAC que cumple con todos los

⁴ Revisado en el sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional el día 28 de julio de 2025: <https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/acceso-abierto/preguntas-frecuentes-acceso-abierto/>

requisitos para, al menos, haberle dado curso, estudiarla detenidamente, requerir antecedentes adicionales como indica el propio Procedimiento Interno y emitir el Informe de Autorización de Conexión Preliminar, lo que deja a nuestra representada sin posibilidad de comprender cabalmente la decisión tomada, con la consecuente afectación de desarrollar una defensa para desvirtuar lo determinado por el Coordinador.

Corroborar lo anterior el hecho de que al observar lo señalado en la Carta de Rechazo del Coordinador, esta hace expresa mención a que la “...SAC informada mediante comunicación de la Ref. [5] asociada al NUP 4169, corresponde al ingreso de un proyecto distinto al informado originalmente, configurando con ello un incumplimiento al Artículo 15° del DS37/2019”, sin indicar cómo se estaría vulnerando dicha norma. Como previamente se indicó, no resulta posible entender como ello sería así, puesto que al analizar lo que dicho artículo establece, es claramente observable que AES dio íntegro y total cumplimiento a lo allí dispuesto en su oportunidad.

Lo acá expuesto, configura una clara afectación a la Seguridad Jurídica que siempre se debe tener presente en el cumplimiento de un actuar de una institución como el Coordinador, el cual cumple una función pública, lo establece la LGSE y que se explica más adelante.

Como ya se ha señalado reiteradamente, en este caso no se ha alterado el único elemento que no es posible modificar- además de otros elementos del proyecto- que es el punto de conexión y solución de conexión por lo que nos referiremos al entendimiento de este aspecto en lo que sigue.

El artículo 13 del DS 37 contiene la definición de Solución de Conexión. Este artículo señala “[S]e entenderá por solución de conexión la propuesta del punto de conexión y las características de diseño mínimas para efectuar la conexión, que permitan al Coordinador verificar el cumplimiento de criterios de operación óptima y de acceso abierto”.

Agrega la norma que la solución de conexión cumple con los criterios de operación óptima “si ésta mantiene los niveles de seguridad y calidad de servicio dentro de los rangos contemplados en la normativa técnica vigente, para una condición de operación en estado normal”. Por su parte, conforme al mismo artículo, la solución de conexión cumple con los criterios de acceso abierto “cuando no impida la conexión de futuros proyectos a dicho sistema producto de restricciones, tales como, incompatibilidades técnicas, condiciones constructivas, emplazamiento de equipos o instalaciones, acometidas de líneas, entre otros.”

Además de lo anterior, cabe tener presente que respecto de las solicitudes de conexión a subestaciones el CEN ha sostenido que el punto de conexión es la barra y no el paño según da cuenta el dictamen 13-2021:

“Respecto a lo indicado sobre el punto de conexión, señala [el Coordinador] que las solicitudes de aprobación de conexión que se tramitan bajo el régimen de acceso abierto, tienen por objetivo acceder al Sistema de Transmisión para el transporte de energía eléctrica en conformidad con el artículo 79° de la LGSE y demás normativa aplicable y que la única restricción para la solución de conexión dispuesta en la normativa aplicable, se refiere a que no está permitido tramitar vía acceso abierto una solicitud que amplíe una barra producto de que ésta no cuente con posiciones disponibles, ya que para tal efecto existe el proceso de planificación de la transmisión y que se desprende de la normativa y de la NTSyCS, en particular el numeral 79 del artículo 1-7°, que tanto la solución de conexión para la solicitud de aprobación vía acceso abierto, como el punto de conexión, se refieren únicamente a una barra de una subestación del sistema de transmisión. Agrega que el punto de conexión al Sistema de Transmisión está definido en la NTSyCS como una barra o punto de arranque en una línea de transmisión, al cual se interconectan instalaciones explotadas por distintos coordinados y que pretender una interpretación en el sentido que busca la discrepante sería ir contra la propia normativa, y pondría en riesgo la correcta aplicación de los principios del régimen del acceso abierto dispuestos en la LGSE” (el agregado es nuestro).

Como se puede observar, la interpretación del CEN, acogida por el H. Panel respecto de lo que se entiende por punto de conexión en el caso de las Subestaciones es más amplio de lo que podría pensarse al analizar los antecedentes requeridos en el proceso de acceso abierto. Ello porque conforme al numeral 78 del artículo 1-7 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, el punto de conexión corresponde a la *“Barra, o punto de arranque en una línea de transmisión, en el cual se interconectan instalaciones explotadas por distintos Coordinados o instalaciones que, pudiendo ser explotadas por el mismo Coordinado, correspondan a diferentes categorías según la definición del punto 29”* (el subrayado es nuestro). De esta manera, en el caso de las subestaciones, el punto de conexión es la barra respectiva, en tanto que en las líneas es el punto de arranque.

En el caso de las SUCTD, el Coordinador ha interpretado que el punto de conexión corresponde a la línea, por lo que ha admitido cambios en la estructura que sirve de punto de conexión e incluso en el circuito al cual se conecta un proyecto, lo que también da cuenta de una interpretación amplia en este ámbito.

Ello se explica pues, en definitiva, los procesos de acceso abierto en instalaciones de servicio público se dirigen a determinar que la solución de conexión sea compatible con la garantía de acceso abierto y la seguridad del sistema y no la aprobación de un proyecto en particular, considerando además la etapa de desarrollo en la que se encuentran los proyectos en esta fase, en la que aspectos como el emplazamiento específico del proyecto y su ingeniería de detalle no se ha determinado aún.

Se ha observado, además, que el CEN ha admitido modificaciones a los Proyectos asociados a SAC, ampliando su potencia, incorporando almacenamiento, entre otros aspectos.

De todo lo anterior se colige que no existe impedimento en la regulación para modificar, antes de la emisión del Informe de Autorización de Conexión Preliminar, las características técnicas del proyecto, incluyendo su tecnología, por lo que introducir modificaciones como las que realizó AES en la SAC asociada al proyecto Solar Oriente, hoy BESS Boreal, no debiera haber sido rechazada.

El cambio de las características técnicas del proyecto incluyendo su tecnología antes de la emisión del Informe de Autorización de Solución de Conexión Preliminar es posible, siempre que no signifique un cambio en el punto de conexión.

Por lo anterior, la decisión de AES de modificar el proyecto asociado a la SAC BESS Boreal -anteriormente denominada Solar Oriente- cambiando la tecnología, como otros aspectos específicos, se ajusta plenamente a los requisitos y alcances para realizar cambios que se encuentran establecidos en la normativa reglamentaria y en el propio Procedimiento Interno del CEN.

5. De la Seguridad Jurídica y la Motivación de un acto.

Como brevemente se adelantó en el acápite I. de este Capítulo, el actuar del Coordinador al emitir su Carta de Rechazo sin mayor justificación técnica y normativa, realizando una interpretación contraria al sentido literal y claro del artículo 15 del DS 37, así como de su propio Procedimiento Interno, otorgándole un alcance amplio a aquella, termina afectando derechos de terceros e, igualmente, principios básicos e imprescindibles de nuestro ordenamiento jurídico, en particular vulnerando el principio de Protección a la Seguridad Jurídica.

La protección a la seguridad jurídica tiene reconocimiento constitucional como atributo esencial de los derechos fundamentales, en el entendido de que el legislador ni otra autoridad pueden vulnerar el libre ejercicio del derecho de que se trate⁵. Así, el artículo 19 N°26 de la Constitución Política de la República prescribe que:

“La Constitución asegura a todas las personas: 26°. La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.

⁵ Cea Egaña, José Luis (2004). "La seguridad jurídica como derecho fundamental". Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, año 11, N° 1, Coquimbo, <https://revistaderecho.ucn.cl/index.php/revista-derecho/article/view/2147/2682>

El principio de seguridad jurídica se materializa en que el obligado al cumplimiento de las potestades públicas es el órgano que por ley las detenta, de acuerdo con el principio de legalidad de los actos de la Administración, establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política. Esto ha dado lugar al concepto de confianza legítima que detenta el administrado en el cumplimiento de las potestades públicas. Así, por ejemplo, la Excma. Corte Suprema en sentencia causa Rol N°283, de 2010 señaló “*Que, por otra parte, unos de los principios del Derecho Administrativo es el de la protección de la confianza legítima, esto es, que las actuaciones de los poderes públicos generan la confianza entre los destinatarios de sus decisiones*” (el énfasis es nuestro).

El principio de la legítima confianza, fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, salvaguarda las expectativas razonables que los individuos desarrollan a partir de las actuaciones o declaraciones consistentes tanto de la administración pública como de quien toma una decisión con efectos jurídicos, exigiendo que actúe de manera predecible y coherente, evitando cambios súbitos e injustificados en sus políticas o prácticas que puedan afectar negativamente a quienes han confiado en su conducta previa. Este principio se encuentra intrínsecamente ligado a los pilares del ordenamiento jurídico: la buena fe y la seguridad jurídica⁶.

La buena fe impone el deber de actuar con honestidad y lealtad en sus tratos con los ciudadanos, mientras que la seguridad jurídica busca asegurar un marco legal estable y previsible, permitiendo a las personas conocer sus derechos y obligaciones. La legítima confianza se erige sobre estos principios, protegiendo las expectativas que surgen del comportamiento pasado de una autoridad, administrativa o de otra naturaleza.

De lo anterior, podemos concluir que lo relevante de este principio es que las personas –naturales o jurídicas– puedan confiar en que la administración o quien toma una decisión que tiene consecuencias jurídicas, no modificará arbitrariamente sus decisiones o prácticas, especialmente cuando estos cambios impactan situaciones o expectativas ya establecidas. Esta protección se extiende a los casos donde la conducta previa de la administración ha generado una creencia razonable en la continuidad de un estado de cosas particular.

Así, para el caso particular, el no contar con fundamentación o motivación del acto del Coordinador reflejado en la Carta de Rechazo, conlleva a un actuar arbitrario, ya que éste actuando como “autoridad” en el desarrollo del procedimiento de tramitación de una SAC, el que se caracteriza por ser esencialmente reglado, no acompaña ninguna justificación sobre las razones de hecho y de derecho que se tuvieron en cuenta al momento de emitir el determinado acto, y la motivación no se contiene en ninguna parte del expediente.

⁶ La Confianza Legítima en el Derecho Administrativo - Universidad Finis Terrae, acceso: 28 de julio de 2025, <https://repositorio.uft.cl/server/api/core/bitstreams/fb031aff-7149-41a9-9ac2-32562a6b2164/content>

En ese aspecto, es importante señalar que la mayoría de nuestra doctrina y jurisprudencia ha estudiado y descrito “la motivación” -o justificación- como un elemento esencial de un acto administrativo, es decir, de una decisión que emana de un órgano del Estado. En ese aspecto, y si bien el Coordinador no constituye parte de la Administración del Estado, si es relevante considerar lo señalado respecto de qué se entiende y los alcances de “la motivación” en sí misma y de la necesidad de contar con aquella, ya que es un requisito fundamental presente en nuestro ordenamiento jurídico, que tiene un reconocimiento y aplicación práctica de amplio espectro.

En ese sentido, y sin olvidar que la Carta de Rechazo no constituye un acto administrativo propiamente tal, ya que no emana de un órgano público, hay que considerar que el Coordinador, como Corporación de Derecho Público, ejerce una función pública, que podemos resumir, entre otros, en lo señalado en el artículo 72°-1 de la LGSE, por lo que dicho acto tiene efectos jurídicos similares a uno de carácter administrativo.

Considerando lo anterior, generalmente se ha establecido la motivación del acto es indispensable para la concreción efectiva del principio de plena justiciabilidad y su control de juridicidad –que en el caso del sector eléctrico se ejerce esencialmente a través de las discrepancias que conoce este H. Panel de Expertos por expresa disposición legal-, no bastando en consecuencia su mera existencia, sino que se exige su suficiencia, es decir, se requiere que exista un desarrollo acabado -más allá de la extensión-, que permita sustentar la decisión que se exterioriza mediante una carta, oficio o documento en general.

Así, como es posible observar, y recordando lo antes indicado, la motivación que un acto debe contener se resume en ser un elemento clave y esencial para comprender el por qué se llegó a tomar una decisión, de forma de ponderar si ésta fue correcta o no y, así, contrastarla y desafiarla jurídicamente según las herramientas que la normativa establece al respecto.

En virtud de lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico, el deber que pesa especialmente sobre la Administración en orden a exteriorizar los fundamentos de los actos que dicta, viene impuesto por expresa consagración normativa. En efecto, la exigencia de motivación fluye en primer término de la Constitución Política de la República, en cuanto que al: *“Dictar un acto motivado implica actuar ‘en la forma que prescriba la ley’, de acuerdo con el artículo 7° de la Constitución Política de la República (investidura regular/competencia/debido procedimiento legal), y que es lo que en definitiva permite que un acto produzca plenos efectos jurídicos”*⁷.

Asimismo, la necesidad de motivación o justificación del actuar, en general de la Administración, se ampara en el artículo 8° de la Constitución, el que –tras la reforma

⁷ Helfmann Martini, Carolina (2016). “La motivación como elemento esencial de los actos administrativos y su relación con el Principio de Razonabilidad”. El Mercurio Legal: <https://www.elmercurio.com/legal/movil/detalle.aspx?Id=904972&Path=/0D/CF/>

efectuado el año 2005– consagra el principio general de publicidad y transparencia de los actos públicos, comprendiendo los actos emitidos por todos los órganos estatales.

Adicionalmente, la indispensable motivación del acto cumple importantes funciones, ya que permite comprobar la concurrencia de los supuestos de hecho y el cumplimiento de las condiciones de derecho establecidas por la norma y, en definitiva, verificar la conformidad de las decisiones de quien la emite con el derecho vigente. En segundo lugar, la motivación tiene una importancia defensiva, ya que habilita el derecho a impugnar el acto.

De esta forma, la motivación del acto permite en último término su control judicial y la efectividad del principio de plena justiciabilidad⁸. Así las cosas, la motivación es un elemento esencial del acto administrativo, que permite el control judicial y, en definitiva, garantiza la vigencia real y efectiva del principio de legalidad.

Por lo anterior, podemos concluir que la ausencia de motivación es un vicio particularmente grave, pues niega los elementos fundamentales para que el afectado por el acto –AES en este caso concreto- pueda evaluar la correspondencia de una actuación conforme a derecho, especialmente en aquellos casos, como el de la especie, donde el actuar es definitivo y, en consecuencia, afecta negativamente los derechos e interés de mi representada. En ese aspecto, podemos citar al autor Fabián Omar Canda, quien si bien hace un análisis enfocado en la falta de motivación desde una perspectiva de derecho administrativo, lo que señala es igualmente aplicable al caso concreto, indicando que *“mirado desde el punto de vista de la legalidad y eficacia en el obrar administrativo, el requisito de la motivación permite conocer cuáles han sido las razones tenidas en miras por la Administración al tomar una determinada decisión, de modo de evaluar la objetividad e imparcialidad de su obrar y su arreglo con el interés público”*⁹.

A mayor abundamiento, la jurisprudencia ha llegado a calificar al vicio de falta o insuficiencia de motivación como reflejo de “actuaciones arbitrarias”. Así, la Excm. Corte Suprema, en el recurso de protección Rol N°1.259-2010 –respecto a un decreto alcaldicio que no expresó los fundamentos por los cuales se deniega una renovación de patente de alcoholes–, falló lo siguiente: *“Cuarto: Que, acorde a lo antes expuesto, la autoridad edilicia no cumplió con las formalidades de que debe estar investido un acto administrativo. Los tribunales y la doctrina han hecho hincapié en esta obligación legal de motivar o fundamentar sus decisiones, por cuanto tal exigencia se relaciona con la necesidad de someter a examen lo decidido por la autoridad, puesto que de esta forma se evitan actuaciones arbitrarias. Tal es el caso de lo ocurrido en autos, porque, como se ha dicho,*

⁸ En el ordenamiento jurídico nacional, el principio de plena justiciabilidad de la actuación de la Administración se encuentra consagrado en el artículo 38, inciso 2.º, de la Constitución Política de la República y en el artículo 9º de la Ley N°18.575.

⁹ Canda, Fabián Omar. El vicio en el elemento forma. La teoría de la subsanación, en Tawil, G. (director) Acto Administrativo. Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot. 2014. p. 661; citado en Estudio sobre la Motivación del Acto Administrativo, Esteban Rocha Fajardo, Cuadernos del Tribunal Constitucional, N°65, 2018, <https://www2.tribunalconstitucional.cl/wp-content/uploads/2022/03/3832.pdf>

la actuación impugnada carece de justificación, circunstancia que obliga a calificarla de arbitraria¹⁰.

En idéntico sentido se pronuncia la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que sostiene que *“atendido a que la permanencia del funcionario habrá de depender de las necesidades del servicio, y que estas necesidades no pueden calificarlas a su mero arbitrio el empleador, es que la resolución que ponga término a tales servicios deberá ser necesariamente fundada, ya que de lo contrario se trataría de una decisión totalmente discrecional y por ende arbitraria, además de ilegal por contravenir lo dispuesto en la Ley N°19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos [...]*

9. Que el incumplimiento de la obligación legal de consignar en la respectiva resolución los fundamentos que sirven de base o sustento de la misma, hace que el acto administrativo vulnere la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En la especie, al no señalarse las razones que justifican la exoneración, torna al acto recurrido en arbitrario e ilegal¹¹.

De las anteriores sentencias –sin perjuicio de referirse a aspectos de derecho administrativo-, se desprende que la falta de motivación o justificación de un acto es considerada como una falta grave que atenta contra los principios fundamentales básicos que inspiran de derecho y, por ende, nuestro ordenamiento jurídico en general. Por esa razón, dichos principios son aplicables de manera transversal al actuar jurídico, y bajo ese prisma, no contar con una explicación ni razonabilidad que permita comprender la justificación de un acto y cómo una autoridad llegó a una determinada conclusión, termina calificando su actuar de arbitrario, afectando con ello el derecho a contrastar si un acto que tiene consecuencias jurídicas cumple con el estándar normativo y/o técnico exigido y, con ello, a tener una adecuada defensa de ser necesaria.

Por esta razón, al incumplir el Coordinador su deber de fundamentar sus actuaciones, para esta Discrepante no hay forma técnica y jurídica de saber si la decisión tomada, de dar por finalizada la SAC NUP 4169, es conforme a derecho, quedando, por tanto, sin capacidad de entender y conocer la razón que justifica ese actuar, es decir, en una casi completa indefensión.

POR TANTO, en virtud de lo expuesto, solicito a este H. Panel acoger la presente discrepancia y ordenar al Coordinador dejar sin efecto el rechazo de la SAC NUP 4169, informado mediante carta DE 04268-15, de fecha 15 de julio de 2025, y continuar con su tramitación conforme a la normativa vigente.

PRIMER OTROSÍ: Mi personería para actuar a nombre de AES Chile Inversiones

¹⁰ Excma. Corte Suprema, 18 de febrero de 2010, recurso de protección, Rol N° 1259-2010.

¹¹ Iltma. Corte de Santiago, 21 de diciembre de 2010, Rol N°2523-2010.

Renovales SpA consta en la escritura pública de fecha 13 de mayo de 2025, otorgada en la Notaría de Santiago de don Luis Manquehual Mery, bajo el repertorio 9302 / 2025, copia de la cual se acompaña en el segundo otrosí.

POR TANTO, solicito a este H. Panel tenerla por acompañada.

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvasse tener por acompañados los siguientes documentos:

1. Escritura de Constitución de AES Chile Inversiones Renovables SpA, cuya razón social original era Norgener Renovables SpA, la cual fue modificada mediante escritura pública de fecha 27 de noviembre de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de Eduardo Diez Morello, repertorio N° 26.794 de 2017.
2. Copia de Inscripción de AES Chile Inversiones Renovables SpA, con anotaciones marginales, emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, con fecha 05 de agosto de 2025.
3. Personería de AES Chile Inversiones Renovables SpA.
4. Correo electrónico de AES enviado al Coordinador con fecha 09 de junio de 2023.
5. Formulario de solicitud y antecedentes de SAC NUP 4169, ingresado en junio de 2023.
6. Informe Descriptivo SAC NUP 4169, ingresado junio 2023.
7. Correo Electrónico de AES Chile Inversiones Renovables SpA, de fecha 19 de julio de 2024.
8. Formulario de solicitud y antecedentes de Modificación SAC NUP 4169, ingresado en julio de 2024.
9. Informe Descriptivo de Modificación SAC NUP 4169, ingresado en julio de 2024.
10. Carta de Rechazo SAC del Coordinador DE 04268-25, de 15 de julio de 2025.
11. Carta AES enviada al Coordinador con fecha 09 de junio de 2023

POR TANTO, solicito a este H. Panel tenerlos por acompañados.

TERCER OTROSÍ: Hago presente que para efectos de las notificaciones que hayan de practicarse en esta discrepancia, el domicilio autorizado de la Discrepante es Los Conquistadores 1730, piso 10, comuna de Providencia, y, en ese mismo sentido, los correos electrónicos para efectos de practicar las notificaciones que tendrán lugar en la presente discrepancia son los siguientes:

1. **Daniella Bustos Reyes**, correo electrónico: daniella.bustos@aes.com.
2. **Andrés Guzmán Clericus**, correo electrónico: andres@australspa.cl.
3. **Daniela González Durán**, correo electrónico: daniela.gonzalez@domolegal.com.
4. **Antonio Bejide Barturen**, correo electrónico: antonio@domolegal.com.

POR TANTO, solicito a este H. Panel tenerlo presente.

CUARTO OTROSÍ: Hago presente que actuarán como representantes de la Discrepante en este procedimiento Andrés Guzmán Clericus, Daniela González Durán y Antonio Bejide Barturen.



Paola Hartung

Representante AES Andes

Electronic Record of Contracts

This document was generated as a record of certain contracts created, accepted and stored electronically.



Summary of Contracts

This document contains the following contracts.

Title	ID
Letter (aes and AES)	914abb07-b59d-4d34-9da9-71e9910c6fcf

Contract signed by:

Paola Hartung		Signer ID:	8cc9375c-6778-4237-a1cb-4a350995c26f
		Email:	paola.hartung@aes.com
Date / Time:	Aug 6, 2025 at 3:35 PM EDT		
IP Address:	98.98.28.163		
User Agent:	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0		